

עין משפט
גזר מצוה

בג א מיי פכיה מהל' שבת הלכה כה סמג ללאין סה טוש"ע א"ח סימן שח סעיף לט:

בד ב מיי פ"ח שם הלכה טו סמג שם טוש"ע שם סעיף מא:

בה ג מיי פכיה שם הלכה טו וסמג שם טוש"ע א"ח סימן שח סעיף יט:
בז ד מיי פ"ג מהלכות דולח וט"ז הלכה יג סמג עשין פ פא ולאין קסט טוש"ע ח"מ סימן ערב סעיף ט בהגיה:

בז ה ו מיי פכיה מהל' שבת הלכה כו סמג ללאין סה טוש"ע א"ח סי' שח סעיף מ:

בז ז שם סעיף מא:

בב ח [מיי פ"ג מהל' שחיטה הל' ידן סמג עשין גכ טוש"ע ייד סי' כד סעיף כ ונכרז אלפס חולין פ"ב דף רסא:]

ל ט י מיי פ"ד מהל' יו"ט הלכה טז סמג ללאין עה טוש"ע א"ח סימן שלב סעיף א וסימן תקכב סעיף ג:
לא ב מיי שם טוש"ע שם ס"ד:

לב ל מ ב מיי פ"ב מהלכות שבת הלכה א סמג ללאין סה טוש"ע א"ח סי' של סעיף א:

מוסף רש"י

והא קא מבטל כלי מהיכנו.
סהיה מוקן מתחילה לטלטלו ועשוינ עששה מוקצה (לעיל מג).
דעוי לא יטולס מוקדז ומי לסומר (קמחן קמז).

רב נסים גאון

צער בעלי חיים דאורייתא.
מה שאמר הקב"ה (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, ואמרו בבבא מציעא בפרק אלו מציאות (דף לב) מצוה מן התורה לפורק, דקסבר גנא ירדן צער בעלי חיים דאורייתא, ורבי יוסי הגלילי סבר צער בעלי חיים דרבנן.
וסבר (אביי) [רב יהודה] בכאן כתנא קמא דצער בעלי חיים דאורייתא.
וביטול כלי מהיכנו דרבנן.
משכחת לה בפרק בירה (ועזר דף מ) דתנן אין גונתין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן.
ואמר רב חסדא אין גונתין כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה כו', ופירש רב יוסף טעמא בכך ואמר היינו טעמא דרב חסדא דקא מבטל כלי מהיכנו, והא מרבנן הוא.

סליק פרק מפנין

קבח:

בבשר תפוח מפני שהוא מאכל
לְחִיָּה.
תימה לימא מפני שהוא מאכל לכלבים וי"ל דכרבי יהודה אחיא ואינו מסריח כפירוש הקונטרס אלא חי ליה וכל מידי דחיז ליה לאינש לא מקצה לכלבים אצל מפני שהוא מאכל לחיה מותר לטלטלו דכל ישראל בני מלכים הם ורז חסדא דלא שרי בבשר תפל מהאי טעמא לית ליה כל ישראל בני מלכים:
אין עוקרין בהמה חיה ועוף.
לספרים דגרסי רה"ר הך ברייתא פליגא אקמייתא בתרמי דדייקין הא דדויי מדדין אפילו ברה"ר ולעיל דוקא בנזר ומו סיפא דמוקמת לתרנגולת דאין מדדין ברה"ר ולעיל קמי דאפי' בנזר לא ולספרים דגרסי אין עוקרין בהמה חיה ועוף בנזר אחי שפיר:
קמ"ל איתובי מיתבא דעתה.
אע"ג דצפרק בתרא דיומא (דף פג.) אמר חולה אין מאכלינן אותו ציוה"כ אלא ע"פ מומחה והכא (א) שריא משום ימזיז דעתא היינו שיותר יכולה היולדת להסמכן על ידי פחד שתפתח שמה אין עושין יפה מה שהיא צריכה ממה שיסמכן החולה ברעב:
רנא

כרים וכסתות ומניח תחתיה והא ^אדצער בעלי חיים דאורייתא ואתי דאורייתא ודחי דרבנן:
התרנגולת שברחה וכו'.
דוחין אין מרדין לא תנינא להא דת"ר 'מרדין בהמה חיה ועוף בחצר אבל לא את התרנגולת תרנגולת מאי טעמא לא אמר אביי משום דמקפיא נפשה תני חדא מרדין בהמה וחיה ועוף בחצר אבל לא ברה"ר והאשה מדרה את בנה 'ברה"ר ואצ"ל בחצר ותניא אידך אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר אבל דוחין בהן שיכנסו הא גופא קשיא אמרת אין עוקרין אבל דרויי מדדין ^א הדר אמרת דוחין אין מרדין לא אמר אביי סיפא אתאן לתרנגולת אמר אביי ^אהאי מאן דשחיט תרנגולת לכבשיניהו לברעיה בארעא אי נמי נידל להו מידל דדילמא מנח להו לטופריה בארעא ועקר להו לסימנים:
בתנ"י
"אין מילדין את הבהמה ביום טוב אבל מסעדין ומילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת וקושרין את הטיבור רבי יוסי אומר ^אאף חותכין ^אוכל צרכי מילה עושין בשבת:
גמ'
כיצד מסעדין רב יהודה אמר אוזו את הולד שלא יפול לארץ רב נחמן אמר דוחק בבשר כדי שייצא הולד תניא כוותיה דרב יהודה ^אכיצד מסעדין 'אוחזין את הולד שלא יפול לארץ ונופח לו בחוטמו ונותן לו דד לתוך פיו כדי שינק אמר רשב"ג ^אמרחמין היינו על בהמה טהורה ביו"ט היכי עביד אמר אביי מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור צערה ותרחם עליו ומזלפין מז שלא על גבי ולד כדי שתירח ריחו ותרחם עליו ודוקא טהורה אבל טמאה לא מ"ט טמאה לא מרחקא ולדא ואי מרחקא ולדא לא מקרבא:
ל'מילדין את האשה וכו'.
מכדי תנא ליה מילדין את האשה וקורין דתנו רבנן ^אאם היתה צריכה לגר חבירתה מדלקת לה את הנר ואם היתה צריכה לשמן חבירתה מביאה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד מביאה בשערה מדלקת לה את הנר פשיטא ^אלא צריכא בסומא מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה סברא אי איכא מידי חזיא חבירתא ועבדה לי:
אם היתה צריכה לשמן וכו' ^אתפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו אין סחיטה בשיער רב אשי אמר אפי' תימא יש סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה ^אדכמה דאפשר לשנויי משנינן אמר רב יהודה אמר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אני ^אבין לא אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת נסתם הקבר בין אמרה צריכה

השליא נמים:
לא מרחקה.
אין דרכה לרחק:
מציאה לה שמן.
דרך רה"ר:
ציד.
צכפה ולא צכלי דכמה דלפשר משנינן:
בשערה.
סכה שערה שמן וכשצאה אכלה מקנחתו ואין כאן חילול שבת כיון שאין דרך הוצאה בכך:
פשיטא.
דהא פקוח נפש דוחה שבת:
תפוק ליה משום סחיטה.
למה לא הביאה לה צכלי שלא תחלל שבת בהוצאה הכא נמי הא קתחללה בסחיטה:
אין סחיטה בשיער.
שהוא קשה ואין צולע:
דרך שערה.
כורכת הכלי בראשה בשערה:
חיה.
יולדת:
קצר.
צריכה הרחם:
צריכה

מפנין פרק שמונה עשר שבת

בשר פחות.
מסריח:
לחסול.
לא מוזיק ליה ארס דנחש שאף הנחשים היא אולכת:
מפני הסכנה.
שמה ישמה אדם מהם:
בתנ"י
קופין סל צפני האפרוחים.
אשמעינן דכלי ניטל לדבר שאינו ניטל בשבת ורבי יצחק משני לה ^אצפ"ג צריך למקומו:
שצרה.
מן הבית:
דוחין.
צידים:
מרדין עגלים.
אוזו

בזוארו ובצדדין וגוררו ומסייעו ^אומנענע לו צרגליו:
אשה מדרה אס
בגמ'
ואי לא.
גון שהמים עמוקין:
והא קמבעל כלי מהיכנו.
דמשהניחם תחתיה אין יכול לטלטלן דדומה לסותר צנין ^א מדרבנן:
זער צעלי חיים דאורייתא.
שנאמר עזוב מעוז עמוס ואיכא מאן דדריש טעמא דקרא משום זער צעלי חיים צאלו מציאות ^אב"מ דף נז:
מרדין לא.
שלא יהא אוזוהי בגפיה ורגליה נוגעין לארץ ומוליכה:
דמקפיא נפשה.
מגבזה עזמה מן הארץ ונמנא זה מטלטל אצל אוזים כשאוחזין בגפיהן הן מהלכין ברגליהן.
ומיהו ברה"ר לא משום שמה יגביה מן הארץ ונמנא נושאן דסתמא כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן בהמלניע (לעיל דף נד.) גבי המוציא חיה ועוף צין חזין צין שחוטין חייז.
והאשה מדדה את בנה אפילו ברה"ר דאי נמי מגביה ליה מי נושא את עצמו דהכי מוקמינן התם דבאדם מודו רבנן לרבי נתן:
מקפיא.
כגון אקפו ידיכו דחגיגה (דף טו:):
אין עוקרין.
רגליה לגמרי מן הארץ דמוקצה היא לטלטלה:
דדויי מדדין.
אוזוהי צמני דדידי בידו ומדדה והוה טלטול טפי מדסייה שדפסה מאחריה:
סיפא.
דקמי דוחין אצל לא מדדין:
אסאן לתרנגולת.
ורישא צשאר עופות:
לכבשיניהו לרעיה בארעא.
כדי שימכפלו ולא יוכל להמחזק עליהן:
אי נמי לידיניהו.
יגביהנו שלא יהו רגליו נוגעות לארץ:
בתנ"י
מסעדין.
מפרש בגמרא:
הנחמה ציוס טוב.
דאיכא טרחא ומיירא:
אצל מסעדין.
אותה צייט:
ומיילדין אשה בשבת.
ואין כריך לומר שמשעדין וכל שכן ציוס טוב:
וקושרין הטיבור.
של ולד שהוא ארוך שאס לא יתקשר ויכרך בשום דבר ילאו מעיו אס יגביהו המינוק:
גמ'
דוחק.
בבשר של בהמה לפנים שיהא הולד צולט לחוך:
ונופה לו בחוטמו.
שנחיריו סתומין לו ציריין:
ונוסן דה.
של אמו בתוך פיו:
מרחמין.
מאהצין את ולדה עליה:
כול של מלח.
מלא אגרוף דכייז לה וחוכרת זער לידה ומרחמה את הולד אס רחקמו:
מי שליח.
שורין את

דרבי נתן בהמלניע (לעיל דף נד.) גבי המוציא חיה ועוף צין חזין צין שחוטין חייז.
והאשה מדדה את בנה אפילו ברה"ר דאי נמי מגביה ליה מי נושא את עצמו דהכי מוקמינן התם דבאדם מודו רבנן לרבי נתן:
מקפיא.
כגון אקפו ידיכו דחגיגה (דף טו:):
אין עוקרין.
רגליה לגמרי מן הארץ דמוקצה היא לטלטלה:
דדויי מדדין.
אוזוהי צמני דדידי בידו ומדדה והוה טלטול טפי מדסייה שדפסה מאחריה:
סיפא.
דקמי דוחין אצל לא מדדין:
אסאן לתרנגולת.
ורישא צשאר עופות:
לכבשיניהו לרעיה בארעא.
כדי שימכפלו ולא יוכל להמחזק עליהן:
אי נמי לידיניהו.
יגביהנו שלא יהו רגליו נוגעות לארץ:
בתנ"י
מסעדין.
מפרש בגמרא:
הנחמה ציוס טוב.
דאיכא טרחא ומיירא:
אצל מסעדין.
אותה צייט:
ומיילדין אשה בשבת.
ואין כריך לומר שמשעדין וכל שכן ציוס טוב:
וקושרין הטיבור.
של ולד שהוא ארוך שאס לא יתקשר ויכרך בשום דבר ילאו מעיו אס יגביהו המינוק:
גמ'
דוחק.
בבשר של בהמה לפנים שיהא הולד צולט לחוך:
ונופה לו בחוטמו.
שנחיריו סתומין לו ציריין:
ונוסן דה.
של אמו בתוך פיו:
מרחמין.
מאהצין את ולדה עליה:
כול של מלח.
מלא אגרוף דכייז לה וחוכרת זער לידה ומרחמה את הולד אס רחקמו:
מי שליח.
שורין את

דרבי נתן בהמלניע (לעיל דף נד.) גבי המוציא חיה ועוף צין חזין צין שחוטין חייז.
והאשה מדדה את בנה אפילו ברה"ר דאי נמי מגביה ליה מי נושא את עצמו דהכי מוקמינן התם דבאדם מודו רבנן לרבי נתן:
מקפיא.
כגון אקפו ידיכו דחגיגה (דף טו:):
אין עוקרין.
רגליה לגמרי מן הארץ דמוקצה היא לטלטלה:
דדויי מדדין.
אוזוהי צמני דדידי בידו ומדדה והוה טלטול טפי מדסייה שדפסה מאחריה:
סיפא.
דקמי דוחין אצל לא מדדין:
אסאן לתרנגולת.
ורישא צשאר עופות:
לכבשיניהו לרעיה בארעא.
כדי שימכפלו ולא יוכל להמחזק עליהן:
אי נמי לידיניהו.
יגביהנו שלא יהו רגליו נוגעות לארץ:
בתנ"י
מסעדין.
מפרש בגמרא:
הנחמה ציוס טוב.
דאיכא טרחא ומיירא:
אצל מסעדין.
אותה צייט:
ומיילדין אשה בשבת.
ואין כריך לומר שמשעדין וכל שכן ציוס טוב:
וקושרין הטיבור.
של ולד שהוא ארוך שאס לא יתקשר ויכרך בשום דבר ילאו מעיו אס יגביהו המינוק:
גמ'
דוחק.
בבשר של בהמה לפנים שיהא הולד צולט לחוך:
ונופה לו בחוטמו.
שנחיריו סתומין לו ציריין:
ונוסן דה.
של אמו בתוך פיו:
מרחמין.
מאהצין את ולדה עליה:
כול של מלח.
מלא אגרוף דכייז לה וחוכרת זער לידה ומרחמה את הולד אס רחקמו:
מי שליח.
שורין את

השליא נמים:
לא מרחקה.
אין דרכה לרחק:
מציאה לה שמן.
דרך רה"ר:
ציד.
צכפה ולא צכלי דכמה דלפשר משנינן:
בשערה.
סכה שערה שמן וכשצאה אכלה מקנחתו ואין כאן חילול שבת כיון שאין דרך הוצאה בכך:
פשיטא.
דהא פקוח נפש דוחה שבת:
תפוק ליה משום סחיטה.
למה לא הביאה לה צכלי שלא תחלל שבת בהוצאה הכא נמי הא קתחללה בסחיטה:
אין סחיטה בשיער.
שהוא קשה ואין צולע:
דרך שערה.
כורכת הכלי בראשה בשערה:
חיה.
יולדת:
קצר.
צריכה הרחם:
צריכה

אסיקנא שמדלקת לה חברתה את הנר, ואפילו אם היא סומא מותר להדליק לה נר בשבת דקיייל ייתובי מיייתבא דעתה סברא אי איכא מידי חזויא חברתאי ועבדא לי.
ואם היתה צריכה לשמן מביאה לה את הנר בכלי דרך שערה, נוצעת כלי של שמן בשערה כדי שלא [יהא] הוצאה ביד כדרך המוציאין.
ומסקנא כמה דאית לשנויי משנינן.
ואם צריכה למאכל מביאין לה.

מסורת הש"ס

א) [לעיל מג.], ב) ס"א ברה"ר, ג) [מספחא פט"ו], ד) [לעיל מג. וט"ז וע"ש מוספות ד"ה דמנעטלן, ה) [ב"מ ג.], ו) [בש"ע א"ח סימן של סעיף ז פסק הלכהא כרבי יוסף וכן דעת הרמב"ם], ז) [קמן קלג. ח) [מוסף פט"ו], ט) [לעיל קח: קמן קמח. ביה ג.], י) ס"א צין אמרה איני צריכה, יא) ציל לעיל צפ"ג מג.], יב) [שמות כג],

הגהות הב"ח

א) בבשנה ואשה מדדה:
ב) גמ' והדר אמרת:
ג) רש"י ד"ה מדדין וכו' ומסייע לידך מדדינע:
ד) ויהא דאס אק קמבעל וכו' לסומר צנין הקי"ד וחכ"י מ"ה מבטל כלי מהיכנו מדרבנן זער צעלי חיים:
ה) תנ"י ד"ה קמיל' וכו' והכא שריינן משום וכו' היינו לפי שיותר:

גליון הש"ס

גמרא תיפוק ליה משום סחיטה.
עיין קמח דף קמח ע"ה מוספות ד"ה כנשים:

רבינו חננאל

דליכא דפליג.
ואליבא דביה נשנו דתנן ב"ה אומרים מגביהו מעל השולחן עצמות וקליפין.
כופין את הסל לפני האפרוחים שיעלו וישירו.

בהמה שנפלה לאמת המים אם אפשר לה בפניסה עושין לה פרנסה במקומה, ואם אי אפשר לה בפניסה מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה ואם עלתה עלתה.
ואף על גב דמבטל כלי מהיכנו, מרבנן היא וצער ביה' דאורייתא, ואחיא דאורייתא דחיא דרבנן.
תרנגולת שברחה דוחין אותה עד שתיכנס, אבל אין מרדין אותה אפילו בחצר משום דמקפיא נפשה, ואע"פ ששאר בהמה חיה ועוף מרדין בחצר אבל לא אפילו תרנגולת אפילו בחצר לא אלא אסור לדרותם אפילו בחצר.
האשה מדרה את בנה ברה"ר וכ"ש בחצר.
והא דאמר ר' יהודה אימתי בזמן שנטול אות ומניח אות, אבל אם היה גורר אסור, [היינו] ברה"ר בלבד, שאם נטול התינוק רגלו אותה נטען על רגלו האחרת נמצא כמהלך, אבל אם אינו נשען על רגליו אלא כשמדרתו גורר רגליו נמצאת נשואתו ברה"ר ואסור, אבל בחצר מותר לטלטלו ולשאת אותו.
והא דאמר אביי מאן דשחיט תרנגולת לויכבשיניהו לכרעתא בארעא, אי נמי חידלינהו דילמא מנח להן לטופרהא בארעא ועקרה להו לסימנים, הילכתא היא.

מתני' אין מילדין את הבהמה ביו"ט אבל מסעדין, כיצד מסעדין, אוזו בולד שלא יפול לארץ ונופח לו בחוטמו ונותן דד לתוך פיו כדי שינק כו'.
וקיייל דמסעדין (ומחלמין) [ומרחמין] דתנין, ביו"ט אבל לא בשבת.
ומיילדין את האשה בשבת וקורין דתנו רבנן ^אאם היתה צריכה לשמן חבירתה מדלקת לה את הנר ואם היתה צריכה לשמן חבירתה מביאה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד מביאה בשערה מדלקת לה את הנר פשיטא ^אלא צריכא בסומא מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה סברא אי איכא מידי חזיא חבירתא ועבדה לי:
אם היתה צריכה לשמן וכו' ^אתפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו אין סחיטה בשיער רב אשי אמר אפי' תימא יש סחיטה בשיער מביאה לה בכלי דרך שערה ^אדכמה דאפשר לשנויי משנינן אמר רב יהודה אמר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אני ^אבין לא אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת נסתם הקבר בין אמרה צריכה